



Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000159/2009/CA1

///la ciudad de Paraná, capital de la Provincia de Entre Ríos, a los veintiséis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, reunidos en la Sala de Audiencias de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, los señores miembros de la misma, a saber: Presidente, Dr. Daniel Edgardo Alonso y Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, constituido así el Tribunal de conformidad con lo normado por el Art. 109 R.J.N., a fin de tratar el expediente caratulado: **"JUSTINIANO OSMAR ARGENTINO Y OTROS C/ ESTADO NACIONAL Y OTROS S/ ORDINARIO"**, Expte. N° FPA 21000159/2009/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 2 de Paraná, en virtud de los recursos de apelación deducidos contra la resolución de primera instancia, se someten a estudio las siguientes cuestiones:

PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es justa la sentencia apelada?

SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?

A LA PRIMERA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SEÑOR JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

I- Que, llegan estos actuados a consideración del Tribunal, en virtud de los recursos de apelación interpuestos a fs. 70 por la parte actora y a fs. 73 vta. por la accionada, contra la resolución de fs. 68/69 que, hace lugar parcialmente a la demanda instaurada, y en su mérito, condena al Estado Nacional a abonar a los actores el suplemento de renovación por compromiso de servicios, por los montos que surgirán de la liquidación a practicarse por el organismo liquidador correspondiente, con los alcances establecidos en los "considerandos", en relación a los períodos no prescriptos, con más intereses liquidados a tasa pasiva. Impone las costas en un 10% a la parte actora



y en un 90% a la demandada; fija las pautas para la regulación de honorarios y tiene presente la reserva del caso federal.

Los recursos se conceden a fs. 74. Ya en esta instancia, expresa agravios la demandada a fs. 77/78 vta. y a fs. 80/vta. lo hace la actora; a fs. 83/vta. contesta agravios la accionante y quedan los autos en estado de resolver a fs. 84 vta.

II- a) Que, la accionada considera agravante que no se resolviera sobre la falta de responsabilidad y el pedido de improcedencia de la acción. Menciona la normativa vinculada al caso, refiere a los cambios que ha habido en torno al Ministerio encargado del pago del suplemento reclamado, invoca la Ley de Administración Financiera y solicita que se rechace la demanda instaurada en autos respecto a su representante. En segundo término, se agravia por la aplicación de la tasa activa de interés. Hace reserva del caso federal.

b) Que la accionante expresa que la prescripción articulada por el Estado Nacional debe ser desestimada, correspondiendo tener como punto de partida de la misma a los reclamos administrativos y/o la presentación de la demandada, como interruptoras del ciclo de la prescripción.

Agrega, además, que yerra el a quo al considerar que a los fines liquidatorios deben tenerse presente los Fallos "Freitas"; "Franco" y "Corradini" de la C.S.J.N. toda vez que el objeto de aquellos es distinto al debatido en autos. También cuestiona la imposición del 10% de las costas y solicita que las mismas sean soportadas en su totalidad por la accionada. Hace reserva del caso federal.





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000159/2009/CA1

c) Que, la actora, al contestar el traslado corrido, reclama la deserción del recurso deducido por la accionada y, subsidiariamente, su rechazo.

III- Que, los actores ocurren a la jurisdicción y deducen demanda contra el Estado Nacional Argentino - Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos - Gendarmería Nacional Argentina, por el pago del Suplemento por Renovación de Compromiso de Servicios adeudados e intereses, como consecuencia del incumplimiento de la ley 19101, sus modificatorias y reglamentación vigente.

El magistrado de grado hizo lugar parcialmente a la pretensión deducida y contra dicha resolución se alzan las partes.

IV- Que, en forma liminar, debe señalarse que por "agravio" debe entenderse la "insatisfacción, total o parcial, de cualquiera de las pretensiones (principales o accesorias) oposiciones o simples peticiones formuladas por las partes en el proceso" (Kielmanovich, Jorge L., El recurso de apelación, 1989, Abeledo-Perrot, p. 33).

Sentado ello, se advierte que en el memorial de agravios presentado por la demandada, lo expresado en el punto II- A), relativo a su falta de responsabilidad e improcedencia de la acción, no constituye una crítica concreta y razonada del decisorio impugnado, efectuándose afirmaciones genéricas respecto del sujeto obligado al pago y de la forma de cancelación de las sumas requeridas, pero sin cuestionar sustancialmente la procedencia del reclamo deducido.

Sumado a ello, el agravio relacionado a la tasa de interés deviene inoficioso atento a que no se condice con lo resuelto en la instancia a quo.



Por lo expuesto, el recurso incoado por la parte demandada debe desestimarse.

V- a) Que asiste razón a la parte actora apelante al sostener que, al resolver la excepción de prescripción opuesta, el a quo omitió considerar los reclamos administrativos, por lo que corresponde revocar en este punto la sentencia dictada y declarar prescriptas las sumas devengadas con anterioridad a los cinco años previos a la fecha en que los actores interpusieron reclamo administrativo.

b) Que, en cuanto al agravio relativo a la remisión a los antecedentes "Franco", "Freitas" y "Corradini" de la C.S.J.N. a los fines liquidatorios, debe señalarse que asiste razón a la apelante.

En efecto, tales causas no resultan aplicables al presente por constituir su materia un objeto distinto del debatido en autos, como es el carácter remunerativo y bonificable de suplementos generales reclamados por personal de las Fuerzas Armadas. En los presentes actuados, personal en actividad de Gendarmería Nacional reclaman la percepción de un suplemento particular.

En virtud de ello, deberá practicarse la liquidación del suplemento en cuestión conforme lo enunciado precedentemente (es decir, sin aplicar los precedentes "Franco", "Freitas" y "Corradini"), por el organismo liquidador de haberes correspondiente, tomando como punto de partida la fecha en que cada renovación se produjo.

c) Que, respecto al agravio deducido por la forma en que fueron distribuidas las costas, se concluye, en atención al resultado del pleito, que corresponde imponerlas a la demandada vencida, criterio que se extiende





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000159/2009/CA1

a la presente instancia (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

VI- Que, finalmente, corresponde regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% y los correspondientes al Dr. Juan Alberto Manuel Liva en un 35%, de los que oportunamente se les determinen en la instancia a quo, a cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Voto a esta primera cuestión por la negativa.

La Señora Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, por los mismos fundamentos, adhiere al presente voto.

A LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES PLANTEADAS, EL SR. JUEZ DE CÁMARA SUBROGANTE, DR. DANIEL EDGARDO ALONSO, DIJO:

Que corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hacer lugar al de la parte actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada con los alcances fijados precedentemente.

Se imponen las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Se regulan los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% y los correspondientes al Dr. Juan Alberto Manuel Liva en un 35%, de los que oportunamente se les determinen en la instancia a quo, a cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Se tiene presente la reserva del caso federal efectuada por las partes. Así voto.

La Señora Jueza de Cámara, Dra. Cintia Graciela Gomez, adhiere al presente voto.



No siendo para más, se dio por terminado el acto, labrándose la presente, la que es firmada por el Sr. Juez de Cámara Subrogante y la Señora Jueza de Cámara, por ante mí que doy fe.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO





Poder Judicial de la Nación

CAMARA FEDERAL DE PARANÁ
FPA 21000159/2009/CA1

SENTENCIA

Paraná, 26 de abril de 2017.

Y VISTO:

El resultado del acuerdo que antecede;

SE RESUELVE:

Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, hacer lugar al de la parte actora, y en su mérito, revocar parcialmente la sentencia dictada con los alcances fijados precedentemente.

Imponer las costas de ambas instancias a la demandada vencida (art. 70, primer párrafo, del CPCCN).

Regular los honorarios habidos en la presente instancia, los pertenecientes a la Dra. Cecilia Laura Capdevila en un 25% y los correspondientes al Dr. Juan Alberto Manuel Liva en un 35%, de los que oportunamente se les determinen en la instancia a quo, a cada parte, conforme la proporción de ley y firmes que sean -art. 13 de la ley 21839, t.o. por ley 24432-.

Tener presente la reserva del caso federal efectuada por las partes.

Regístrese, notifíquese, difúndase a través de la Dirección de Comunicación Pública de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y bajen.

DANIEL EDGARDO ALONSO

CINTIA GRACIELA GOMEZ

ANTE MI

HECTOR RAUL FERNANDEZ

SECRETARIO

